

ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲು ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 942/2023, ದಿನಾಂಕ 28 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023

(ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿ(ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯೆ: 3400/2017 ರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ)

ಶಿವ ಕುಮಾರ್ @ಶಿವ @ಶಿವಮೂರ್ತಿ.

ವಿರುದ್ಧ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ತೀರ್ಪು

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ್ ಎಸ್. ಓಕಾ.

1. ಪಕ್ಷಕಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳು

2. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860ರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಐಪಿಸಿ) 366, 376 ಮತ್ತು 302 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾದವು ಐಪಿಸಿಯ

302 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೀಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ) ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ ಆತನ ಉಳಿದ ಜೀವಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಕಠಿಣ ಸೆರೆವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಪೀಲುದಾರನು ಈ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಅಪೀಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಅಪೀಲುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು.

ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು/ಮಂಡನೆಗಳು

3. ವಿ. ಶ್ರೀಹರನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುರುಗನ್ & ಇತರರು¹ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲುದಾರ-ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಿಧಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಪರಾಧಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಲಘುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಜೀವಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸುವ

ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ⁽²⁾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಮಿಶ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್² ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ. ಶ್ರೀಹರನ್¹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 105 ರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಕೇವಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು.

4. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತರುವಾಯದ ತೀರ್ಮಾನಗಳೂ ಸಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಲಘುಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಾಹಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಾಹಿಬ್ ಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ³ ಮತ್ತು ಗುರ್ವೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಾಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ⁴ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರು.

5. ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೀಲುದಾರನ ವಯಸ್ಸು 22 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಪೀಲುದಾರರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ನಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೆರೆವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ನಡವಳಿಕೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿ. ಎ. ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಅಪೀಲುದಾರರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

6. ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿ-ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾಗಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ/ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

7. ಐಪಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ III ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ 53 ಐದು ವಿಧದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ: ಮರಣದಂಡನೆ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಶಿಕ್ಷೆ (ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಸರಳ), ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮತ್ತು ದಂಡ. ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದಾಗ, ಅಪರಾಧಿಯ ಜೀವಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೆಂಬುದೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವಾದರೂ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ, 1973ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, 'ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.') ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಹಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಾಗ, ನಿಖರ ಅವಧಿಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು

ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಧಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

8. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ² ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯದ 56ನೇ ಖಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೋ, ಅಪೀಲುದಾರರ ಪರ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

“56. ಆದರೆ ಇದು ಅಪೀಲುದಾರರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದರತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ‘ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ’ ಎಂಬ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 14 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅಪೀಲುದಾರ 28-3-1994 ರಂದು ಅಭಿರಕ್ಷೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಈಗಾಗಲೇ 14

ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ

2009 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ

ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು 14

ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ವಿಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಮನಾಗಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ

ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರವು

ಅಡಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ

ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ನೀಡದೆ ಮತ್ತು

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಈ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವರಿಷ್ಠ

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗಿರುವ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏಕರೂಪ

ನೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ

ಕಾನೂನು ಆಧಾರವನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ದಲ್ವೀರ್

ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ [(1979) 3 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 745:1979

ಎಸ್‌ಸಿಸಿ (ಕ್ರಿ) 848) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ತೀರ್ಪಿನ 14

ನೇ ಖಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ

ಗಮನಿಸಿರುತ್ತದೆ (ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ಪುಟ 753).

“14. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿನ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ

ಇಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ.

ರಾಜ್ಯ, (1979) 3 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 646:1979 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ (ಕ್ರಿ) 749) ಪ್ರಕರಣದ

ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಕುರಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ

ಜೈಲುವಾಸ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು, ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 14

ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗುವ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು

ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ತಿದ್ದಲಾಗದ
ಪ್ರಾಣಾಂತಕ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೂಚನೆಗಳು
ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವು ಆ ಅಪರಾಧಿಯು ಬಂಧ
ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂಬ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಆತ ಜೀವಂತವಿರುವ ತನಕವೂ
ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು
ಅಪರಾಧಿಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದದ ಹೊರತು ಆತನು ಮುಂದೆ
ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ಯೆಗೆಯ್ಯುವುದನ್ನು
ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅನುಮಾನವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.”

ದಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ [(1979) 3 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 745:1979 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ (ಕ್ರಿ) 848]

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ
ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು
ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.”

(ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

9. ಸಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ವಿ. ಶ್ರೀಹರನ್¹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಕೆ 50 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ

ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಓದಲಾಗಿದೆ:

“50. ಸಂವಿಧಾನ, ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು
ಡಿಎಸ್‌ಪಿಇ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ
ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು
ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನ
ಪೀಠದ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ
ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:(ವಿ.ಶ್ರೀಹರನ್ ಪ್ರಕರಣ [ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಹರನ್,
(2014) 11 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 1: (2014) 3 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ (ಕ್ರಿ) 1], ಎಸ್‌ಸಿಸಿ.
ಮುಟ.19, ಪ್ಯಾರಾ 52)

“52. 1. ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 53 ನೇ ಪ್ರಕರಣ ಸ.ವಾ.45 ನೇ
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಕೈದಿಯ ಉಳಿದ
ಜೀವಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಥವಾ
ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ನಿರೋತ ಅಪರಾಧಿಗೆ
ಕ್ಷಮದಾನವನ್ನು ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ; ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ

(2) ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ (2) ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, (2009) 13

ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 767:(2009) 3 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ (ಕ್ರಿ) 113], ಪ್ರಕರಣದ 91 ರಿಂದ 93

ನೇ ಖಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೇ

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು

ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ

ಪರ್ಯಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗವೊಂದನ್ನು

ರಚಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಗವನ್ನು ಕ್ಷಮದಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸದಂತೆ

ಇರಿಸಬಹುದೇ?"

10. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ (ಬಹುಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ) ಐಪಿಸಿಯ ಪ್ರಕರಣ 53ರ

ಸಹವಾಚಿ ಪ್ರಕರಣ 45ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಉಳಿದ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ

ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಿಗೆ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಷಮದಾನ ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ,

105ನೇ ಖಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ:

“105. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ದಂಡ

ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು
ಮರು ಅಪೀಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೂ ಈ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು
ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೆರೆವಾಸದ
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯ
ಜೀವಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎಂದು ಉಪಬಂಧಿಸಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು
ಮಾತ್ರ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಧೀನ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.”

(ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

11. ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ

ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ದೇಶದ ಬೇರಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಅವಧಿಯ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯ ಜೀವಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.

12. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಾಗ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣವು 'ವಿರಳಾತಿವಿರಳ' ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಸಗಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕರಣ 53 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಇತರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವು ವಿರಳಾತಿವಿರಳ ಎಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆ, ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸಹ
ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ.ಶ್ರೀಹರನ್¹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮರಣದಂಡನೆ ಯನ್ನು ಲಘುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಿನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ತನ್ನ
ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 104ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೀಗಿದೆ:

“104. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮರಣದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ

ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ,

ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಣೀತ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯ

ಮೂಲಕ ಮರು ಅಪೀಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು

ಪಶ್ಚಿತ್ತವು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ

ಮತ್ತು ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಗದಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಕ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ

ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳ ದೋಷದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ

ನಿರ್ಣಯವಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ

ಹೇರಿಕೆಯ ಬಳಿಕ, ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣೀತ
ಅಪರಾಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯುಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಎಸಗಿರುವ ಅಪರಾಧದ
ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿ ಸಾಭೀತಾದ
ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿ 14 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ,
ಅಂದರೆ 20,30 ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಸದರಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾತ್ರ
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

(ಒತ್ತು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ)

13. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸದಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ದಂಡಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕರಣ 53ರಲ್ಲಿ “ಎರಡನೆಯದು” ಇದೆಯೆಂದು
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ,
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ

ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕರಣ 433ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗ ನಿಗದಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

14. ಈಗ, ನಾವು ಪ್ರಕರಣದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಧರ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂಥವು. ಮೃತ ಮಹಿಳೆ, ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಆಕೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಕಾರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದುರಂತದ ದಿನದಂದು, ಮೃತರು ಮುಂಜಾನೆ 2 ಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ನಿಗಮವು ಒದಗಿಸಿದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಗ ನಂ.131 ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ, ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಅಪೀಲುದಾರನು ಮಾರ್ಗದ ನಂ.131 ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲುದಾರರು 405 ಮಾರ್ಗದ ತನ್ನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಪಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದರು. ಮೃತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮೃತರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಪೀಲು

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಸಮೀಪ ಅವಳ ಉಡುಪುಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪವನ್ನು ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕರಣ 376 ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ 366 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ , ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಭಿಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 302ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಜೀವವನ್ನು 28 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

15. ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಅವರ ಉಳಿದ ಜೀವಮಾನದವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಸಂಗತಿ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು

ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನು 27 ವಯೋಮಾನದವನಾಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧವೆಂಬ ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣವು 'ವಿರಳಾತಿವಿರಳ' ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. "ಆರೋಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಒಂದೇ ಅಂಶವು ಆರೋಪಿಯು 'ವಿರಳಾತಿವಿರಳ' ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೇರುವನು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

16. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಜರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಅಂತಹ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ

ಉದಾರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು, ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತೇವೆ.

17. ಅದರಂತೆ, ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕರಣ 302ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪೀಲುದಾರನನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪೀಲುದಾರನು ಅವನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಅಭಯ್ ಎಸ್. ಓಕಾ)

(ರಾಜೇಶ್ ಬಿಂದಾಲ್)

ನವದೆಹಲಿ
ಮಾರ್ಚ್ 28, 2023.

ಕೋಮು ನಿರಾಕರಣೆ

“ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಆಕೆಯ/ಆತನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.”